珠海市香洲区住房和城乡建设局政府信息公开

索引号：	11440402MB2C94945J/2020-00038	分类：	其他
发布机构：	珠海市香洲区住房和城乡建设局	成文日期：	2020-05-14
名称：	珠海市香洲区凤凰山森林公园防火通道 工程“12·1”事故调查报告		
文号：		发布日期：	2020-05-14
主题词：			

珠海市香洲区凤凰山森林公园防火通道 工程“12•1”事故调查报告

发布日期：2020-05-14 浏览次数：207

2019年12月1日晚上21时40分许，凤凰山森林公园防火通道工程发生一起车辆伤害事故，造成1死亡，直接经济损失100万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经香洲人民政府《关于成立香洲区凤凰山森林公园防火通道工程“12.1”事故调查组的批复》（珠香府复〔2019〕65号），成立了由区住房和城乡建设局、区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区总工会、南溪派出所、前山街道办等单位组成的珠海市香洲区凤凰山森林公园防火通道工程“12·1”事故调查组（以下简称调查组），开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，询问有关人员和聘请专家组对事故车辆进行调查，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对相关单位的防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生项目基本情况

凤凰山森林公园防火通道工程（以下简称该工程），位于香洲区凤凰山森林公园；建设规模21.88米，合同价格3097.36万元，合同工期为540天；2018年9月26日取得珠海市香洲区住房和城

更新局建设工程施工许可证（编号：440402201809250102）。

（二）事故相关单位情况

1.珠海城建市政建设有限公司（以下简称珠海城建公司），该工程建设单位。

2.山东翱特实业有限公司（2018年9月29日在烟台市工商管理部门正式将企业名称由“山东翱特业有限公司”变更为“山东新兴市政公路工程有限公司”，以下简称新兴公司），该工程施工总承单位。资质证书编号D237077234，安全生产许可证编号：（鲁）JZ安许证字[2018]061551-01。

3.珠海城市开发监理有限公司（以下简称城市开发监理公司），该工程监理单位。资质证书编：E144003807-4/4。

（三）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故死亡1人，死者李长照，男，45岁，河南省光山县人，身份证号：41302519740114****，头车司机。驾驶证号：41302519740114****。事故造成直接经济损失100万元，主要是用于家属补偿。

（四）死者与该工程各相关单位关系情况

徐超为新兴公司车辆管理人员，负责该公司车辆调配工作。事发当日，由徐超调度创源土石方公运输车辆。李长照为该车辆实际所有人，（未办理车辆过户手续，由于李长照已经死亡，相关购车票合同等已无法找到）独立从事泥土运输工作，事发当日是在徐超调配下临时进入该工程从事泥土输工作。

（五）事故善后情况

事故发生后，新兴公司该工程负责人汤立明与死者家属协商善后事宜。2019年12月7日双方协商致，签订了《人民调解协议书》，由汤立明一次性支付给死者家属赔偿金100万元，目前死者家属处理完善后事宜离开珠海。

（六）事故发生位置

事故发生位置：该工程临时停车位置，离取土作业点约100米。

（七）事故发生车辆情况

车牌号码：粤C65288。车辆类型：重型自卸货车。所有人：珠海市创源土石方工程有限公司，实际所有人为死者李长照，李长照曾与珠海市创源土石方工程有限公司签订车辆挂靠协议）。使用质：货运。品牌型号：红岩牌CQ3256HTVG384L。注册日期：2019年4月23日。发证日期：2019.1月28日，检验有效期至2020年04月，使用期间有效。

二、事故发生经过及救援情况

12月1日晚上21时30分左右，李长照下班后，将车辆停放在该工程临时停车位置，升起车厢对车进行泥土清理，准备第二天到其他地方装运沥青，清理完车厢泥土后，李长照驾驶车辆前进约1米，见车厢尾板未闭合，下车查看车厢尾板情况，查看过程中车厢尾板在自重作用下突然闭合，夹住李照头部，致使李长照死亡。21时15分左右，邹登红（李长照姐夫，第一目击证人）使用对讲机呼叫长照到取土点装土，李长照一直未回应，邹登红装好泥土后，出车途中经过李长照车辆处，看见李照颈部和头部被其车厢尾板夹住，就立即下车跑过去抢救，并大声呼叫李长照名字，进入事故车辆驶室升起车厢，车厢尾板自然张开，救出李长照。距离李长照车辆约40米远的吴桂海（李长照表，第二目击证人），看到邹登红停下车辆跑向李长照停车位置，并在大声喊叫，感觉情况不对，便即跟着赶到事故现场，看到李长照已经被邹登红升起车厢救出，躺在地上。21点54分邹登红拨打0求救，吴桂海拨打110报警，约20分钟后110，120到达现场，对李长照进行抢救，李长照已当场亡。

23点15分左右，区住房和城乡建设局，区应急管理局赶到现场，了解事故发生的经过，协调相关位进行应急处置工作。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合相关规定的要求。

三、相关单位安全管理履职情况

珠海城建公司，已按程序取得项目施工许可证，建设工程合同中有建设工程安全作业环境及安全施措施所需费用，未提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，并定期开安全生产例会和现场巡查检查。未发现珠海城建公司有明显违法违规行为。

新兴公司，建立了安全生产责任制，成立了安全管理机构。定期对该工程开展安全生产检查，落安全生产主体责任。未发现新兴公司有明显违法违规行为。

城市开发监理公司，建立了安全管理体系，明确了监理安全管理职责，定期检查施工单位安全管责任落实情况，审查了施工单位编制的安全施工方案，编制了安全监理规划和实施细则。未发现城开发监理公司有明显违法违规行为。

建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规核发该工程建设施工许可证，已对该工施工安全措施进行审查，并履行安全监督告知手续，已按照法律、法规和有关规定对该工程进行安检查。建设行政主管部门及其安全监督机构已履行安全监督职责。

调查组认为：相关单位已履行安全管理职责。

四、事故原因及性质认定

（一）事故原因分析

专家组以客观、公平、公正和认真负责的态度，对事故现场及事故车辆进行了查勘，询问了该工参建单位相关人员，查阅了相关资料，认为：泥头车车厢尾板铰接部位有明显的剐蹭痕迹，车厢尾

交接部位存在异常而导致尾板不能正常闭合。

调查组通过现场勘查和询问相关人员，查阅相关资料，可以确定该起事故的起因物为企业车辆（3.06参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A3），致害物为企业车辆（4.22参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A4），伤害方式为撞击（5.02参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A5），不安全状态为设备失灵（6.02.4.3参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A6）。即事故车辆尾板失灵，不能正常闭合。

调查组认为：该车辆车厢尾板出现意外故障不能正常闭合，是导致李长照死亡的直接原因。

（二）事故性质认定

调查组通过邀请专家现场勘察及对事故车辆进行技术检查，询问相关人员，查阅相关资料，对事故原因进行综合分析，认为：李长照下班后对车厢泥土进行清理，清理完车辆泥土后，发现车厢尾板未正常闭合，在查看车厢尾板状态的时候，车厢尾板在自重作用下突然闭合夹住李长照头部导致李长照意外死亡，**属于非生产安全事故。**

五、事故防范和整改措施建议

此次事故教训十分惨痛，建议凤凰山森林公园防火通道项目各参建单位吸取事故教训，认真做好防范措施和隐患排查治理工作。

（一）凤凰山森林公园防火通道工程项目全面停止施工，排查安全隐患，经区建设行政主管部门检查通过后方可复工。

（二）建议凤凰山森林公园防火通道工程项目各参建单位举一反三，切实履行安全生产责任，组织安全生产检查，彻底排除安全隐患，加强对工人安全教育、安全交底和技术交底，提高工人安全意

（三）建议新兴公司对全体工人进行心理疏导，消除因此次事故所造成的心理影响，组织对作业车辆全面检查，防止此类安全事故的发生。

珠海市香洲区凤凰山森林公园防火通道

工程“12·1”一般车辆伤害事故调查组

2020年4月8日